



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 8/2016

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta AGRUMIGEL s.r.l. per l'attività produttiva di trasformazione agrumi e lavorazioni derivati svolta nello stabilimento sito in C.da Girotta del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione
PROPOSTA N. 318 del 16.03.2016

DETERMINAZIONE N. _____ del _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA l'istanza trasmessa tramite il SUAP del Comune di Barcellona P.G. con nota, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 6840/15 del 24.02.2015, dalla Ditta AGRUMIGEL s.r.l. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 commi a) e c) del DPR 59/13 per il rinnovo dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera rilasciata con D.A. n° 749/17 del 28.12.2000 e D.R.S. n° 766 del 07.07.2004 e per la modifica sostanziale del D.R.S. n° 87 del 09.02.2009 per l'attività produttiva di trasformazione agrumi e lavorazioni derivati svolta nello stabilimento sito in C.da Girotta del Comune di Barcellona P.G. (ME);

VISTO il verbale della conferenza dei servizi n° 18 cds del 16.06.2015, convocata da questa Direzione, durante la quale viene acquisito un documento della ST ARPA in cui vengono richiesti alla Ditta alcuni chiarimenti e integrazioni alla documentazione allegata all'istanza AUA;

VISTA	la nota del DRA di Catania prot. n° 446/GENLE del 28.07.2015, assunta al Protocollo generale di questo Ente 25109/15 del 29.07.2015, con la quale viene richiesta alla Ditta documentazione integrativa;
VISTO	il verbale della conferenza dei servizi n° 34 cds del 03.11.2015, convocata da questa Direzione, aggiornata al 18.12.2015 per ulteriori chiarimenti richiesti alla Ditta;
VISTO	il verbale della conferenza dei servizi n° 45 cds del 18.12.2015, convocata nella precedente conferenza, durante la quale si è stabilito di aggiornarsi al 11.01.2016 da intendersi come termine ultimo per il ricevimento dei pareri mancanti;
VISTA	la nota protocollo n° 62333 del 18.12.2015 dell'Ufficio Tecnico VII settore – Servizio idrico integrato del Comune di Barcellona P.G., assunta al Protocollo generale di questo Ente 41052/15 del 18.12.2015, con la quale si trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con prescrizioni, datata 31.12.2012 con validità di quattro anni e successiva nota protocollo n° 13981 del 14.03.2016, assunta al Protocollo generale di questo Ente 8695/16 del 15.03.2016 con la quale si trasmette il N.O. alla realizzazione di un ampliamento dell'impianto di depurazione da servire per il trattamento di acque di "prima pioggia" e che "in tempo secco può essere parimenti impiegato per il trattamento di una aliquota delle acque tecnologiche" (All.1);
VISTA	la nota della ST ARPA di Messina, protocollo n° 9744 del 17.02.2016, assunta al Protocollo generale di questo Ente 5361/16 del 17.02.2016, con la quale viene espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'attività. Nel parere vengono riportati le prescrizioni e i limiti delle emissioni canalizzate in atmosfera, oltre che il verbale di sopralluogo del 14.01.2016 svolto da Funzionari della stessa struttura (All. 2);
VISTA	la nota protocollo n° 12316 del 04.03.2016 del VI Settore Pianificazione Territoriale e Strumenti Urbanistici del Comune di Barcellona P.G. con la quale viene espresso parere urbanistico favorevole (All. 3);
CONSIDERATO	che il Comune di Barcellona P.G. non ha trasmesso il parere igienico-sanitario e acustico e che i termini per la conclusione del procedimento sono scaduti, questa Direzione, per non arrecare danno alla Ditta, ritiene acquisito l'assenso così come previsto dalla L. n° 241/90 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO	che il DRA di Catania non ha trasmesso il parere di pertinenza e che i termini per la conclusione del procedimento sono scaduti, questa Direzione, per non arrecare danno alla Ditta, ritiene acquisito l'assenso così come previsto dalla L. n° 241/90 e ss.mm.ii.
RITENUTO	che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero

VISTA

essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO

il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO

lo statuto dell'Ente;

VISTO

l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **AGRUMIGEL s.r.l.** per l'esercizio dell'attività produttiva di trasformazione agrumi e lavorazioni derivati svolta nello stabilimento sito in C.da Girotta del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza ed i pareri endoprocedimentali espressi depositati agli atti di questa Direzione.

Inoltre:

Art. 1) Si fa obbligo alla Ditta, di rispettare, per i punti di emissione convogliati, i limiti e di ottemperare a tutte le prescrizioni così come estesamente riportato nel parere della ST ARPA di Messina allegato alla presente autorizzazione (All.2).

Art. 2) Per il nuovo punto di emissione **E20**, la Ditta conformemente a quanto disposto dall' art. 269 comma 5 del D. Lgs. 152/06 dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, all' A.R.P.A. S.T. di Messina, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Barcellona P.G. La Ditta dovrà, altresì, comunicare, per via telematica, ai suddetti Uffici il risultato delle misure alle emissioni effettuate nell'arco di dieci giorni, per almeno due volte, come chiarito dal sopra menzionato comma 5 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 entro trenta giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, alla S.T. A.R.P.A. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Barcellona P.G. affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, nonché anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. n°152/06 e ss .mm. ii.;

Art. 4) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e alla ST ARPA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia; secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., ai sensi del D.A. n° 409/17 del 14.07.1997. In tale comunicazione dovranno essere riportate le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, le modalità di gestione e la manutenzione di tutti i sistemi di abbattimento.

Art. 5) Per il punto di emissione E18 (torcia) la Ditta dovrà attenersi alle prescrizioni imposte riportate nell'allegato 2.

Art. 6) Per la linea di trattamento fanghi, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato 2, si impone alla Ditta, per prevenire e contenere le emissioni odorigene, oltre alla piantumazione di essenze arboree, anche la realizzazione di un sistema idoneo per l'abbattimento delle emissioni. La Ditta è tenuta a presentare, entro mesi sei a partire dalla notifica da parte del SUAP del Provvedimento Unico, il relativo progetto con le specifiche tecniche indicando anche il tempo di realizzazione del sistema.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Art. 7) La Ditta è tenuta per lo scarico dei reflui ad ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune (All. 1);

Art. 8) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Barcellona P.G. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno un anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 9) Il Dipartimento della ST ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 10) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali - quantitative sia delle emissioni in atmosfera sia dei rifiuti trattati.

Art. 11) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 12) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Barcellona P.G. per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla S.T. ARPA di Messina, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i

soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto sito in C.da Girotta del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

L'Istruttore di Laboratorio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di concedere l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta AGRUMIGEL s.r.l. per l'esercizio dello stabilimento adibito all'attività produttiva di trasformazione agrumi e lavorazioni derivati svolta nello stabilimento sito in C.da Girotta del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Messina, li 15.03.2016

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.
Messina, li 15.03.2016

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del
Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

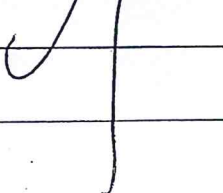
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV.FINANZ:
